

LISTADO DE TEMAS Y DOCUMENTOS

Instrucciones: Debes elegir una sola de las opciones de cada tema. Si por alguna razón alguno de los links no funciona, selecciona la otra opción.

Consejos para estudiar esta OPEC

El enfoque principal que debes tener es en las **pruebas básicas y funcionales**, ya que estas pruebas son eliminatorias y si no sacas el puntaje mínimo aprobatorio automáticamente quedas por fuera del concurso. Mi recomendación es que destines un tiempo diario de estudio desde este momento hasta la presentación de las pruebas escritas, y que **distribuyas tu tiempo de estudio de la siguiente forma:**

- 25% del tiempo para las competencias básicas
- 65% del tiempo para las competencias funcionales
- 10% del tiempo para las competencias comportamentales e integridad

Por ejemplo, si estudias **1 hora diaria**, podrías dedicar **15 minutos a las competencias básicas, 39 minutos a las funcionales y 6 minutos a las comportamentales e integridad**. Recuerda que es más importante ser constante todos los días y no intentar abarcar todos los temas en un solo día, entonces es mejor que intentes estudiar por lo menos 1 hora diaria en lugar de estudiar 7 horas en un fin de semana.

También es muy importante **mejorar la capacidad y comprensión de lectura**. Esto lo puedes realizar leyendo diariamente textos de diferentes temáticas de tu interés, lo cual fortalece gradualmente esta habilidad y facilita el entendimiento del contexto y las preguntas en los exámenes escritos.

Consejos para Estudiar Esta OPEC

De acuerdo con el análisis de los ejes temáticos, tu perfil está fuertemente orientado a la gestión de recaudo y fiscalización dentro de la DIAN. Los cinco temas más importantes que debes priorizar son: **Sistema Tributario y Teoría de la Imposición**, pues es la base técnica de tu labor; **Estatuto Tributario (Procedimiento Tributario)**, ya que regula cómo la entidad interactúa con el contribuyente; **Cobro Coactivo y Persuasivo**, debido a la gran cantidad de subtemas relacionados con la recuperación de cartera que aparecen en tu lista; **Sistema Aduanero y Cambiario**, por ser un pilar misional complejo y extenso; y el **CPACA**, que es la norma transversal que garantiza el debido proceso en todas tus actuaciones administrativas.

Para maximizar tu aprendizaje, organiza tu plan de estudio en una estructura piramidal lógica. Inicia revisando la **Constitución Política** y el **CPACA** para comprender los fundamentos legales del Estado. Una vez tengas esta base, dedica el 60% de tu tiempo a las **Competencias Funcionales**, comenzando por lo general (Sistema Tributario y Aduanero) y avanzando hacia lo específico (**Procesos de Cobro, Devoluciones y Depuración de Cartera**), ya que estos temas tendrán mayor peso en la prueba. Finaliza con los temas transversales como **MIPG, Gestión Documental y Competencias Comportamentales**. Aunque debes estudiar todo, este orden te permitirá conectar los conceptos jurídicos con la operación técnica real de la entidad.

Para asegurar un buen desempeño en las pruebas escritas, recuerda que la metodología será de **juicio situacional**. No basta con memorizar los artículos del **Estatuto Tributario** o el **Decreto 1165 de 2019**, debes entender cómo aplicarlos para resolver casos hipotéticos donde un ciudadano o empresa incumple una obligación. Utiliza **NotebookLM** para cargar las leyes extensas, generar resúmenes y crear audios explicativos que puedas escuchar en tus tiempos libres. Practica identificando la norma aplicable y la solución procedimental correcta en cada escenario. Al enfrentarte a temas densos como el **Régimen de Insolvencia**, crea mapas mentales que visualicen los pasos del proceso para facilitar tu recordación durante el examen.

Competencias Básicas

Las competencias básicas son generales en todos los empleos y tienen que ver con temas transversales de la función pública, los temas principales que debes estudiar y conocer, son los siguientes:

- **Constitución Política de Colombia:** La constitución es un tema básico en todos los concursos de méritos, no realizan preguntas específicas sobre este tema pero es necesario conocer por lo menos los títulos 1 y 2, relacionados con los derechos fundamentales.
 - Constitución Política: [Google Drive](#) - [Alcaldía Bogotá](#)
 - Estructura del Estado: [Video Drive](#)
 - Principios Constitucionales: [Video Drive](#)
 - Protección de DDHH: [Video Drive](#)
 - Simulacros Constitución Política: [Simulacro 1](#) - [Simulacro 2](#)

- **Código del Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo CPACA:** Regula la actuación de las entidades públicas y los procedimientos administrativos en Colombia, garantizando principios como la eficacia, transparencia y debido proceso. Establece las reglas para la presentación y resolución de recursos, los derechos de los ciudadanos frente a la administración, y el acceso a la justicia en asuntos contencioso-administrativos:
 - Ley 1437 de 2011: [Google Drive](#) - [Función Pública](#)
 - Procedimiento Administrativo: [Video Drive](#)
 - Simulacros CPACA: [Simulacro 1](#) - [Simulacro 2](#)

- **Derechos de Petición (Solicitudes PQRS):** Este tema es muy frecuente en todos los concursos de mérito, están reglamentados por la ley 1755 de 2015, la cual es una ley muy sencilla y concisa, por lo cual es recomendable conocer esta ley completamente y leerla antes de la presentación de las pruebas escritas:
 - Ley 1755 de 2015: [Google Drive](#) - [Función Pública](#)
 - Curso Derechos de Petición: [Video Drive](#)
 - Simulacros Derechos de Petición: [Simulacro 1](#) - [Simulacro 2](#)

- **Orientación al Usuario y al Ciudadano:** Es el enfoque en el servicio público donde las necesidades y expectativas de las personas están en el centro de las decisiones y la prestación de servicios. Implica tratar a los ciudadanos con respeto, empatía y diligencia, facilitando la solución de sus problemas y mejorando la confianza en las instituciones. Esta competencia es un pilar de la ética pública y busca que los trámites sean más claros, accesibles y eficientes para los ciudadanos.
 - Lineamientos Política de Servicio: [Función Pública](#)
 - ABC Servicio al Ciudadano: [Colaboración](#)
 - Protocolos de Atención: [DIAN](#)
 - Explicación en Youtube: [Parte 1](#) - [Parte 2](#)
 - Simulacros Servicio al Ciudadano: [Simulacro 1](#) - [Simulacro 2](#)

- **Gestión Documental (Acuerdo 001 de 2024 - AGN):** La gestión documental es un tema básico en todas las entidades del Estado, por lo cual es muy importante entender qué son los documentos, cuáles son los tipos de archivo (Gestión, Central, Histórico), qué son las Tablas de Retención Documental TRD, qué son las transferencias documentales y cómo se realiza la organización de documentos, entre otros temas:
 - Curso Gestión Documental Youtube: [Video Drive](#)
 - Instrumentos Archivísticos: [Video Drive](#)
 - Acuerdo 001 de 2024: [Google Drive](#) - [Archivo General de la Nación](#)
 - Ley 594 de 2000: [Unidad Víctimas](#)
 - Simulacros Gestión Documental: [Simulacro 1](#) - [Simulacro 2](#)

- **Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG:** Este tema es uno de los pilares de la función pública, ya que aquí están contenidas las diferentes dimensiones y políticas que deben tener todas las entidades del Estado. Lo importante del MIPG es estudiar solo las partes que estén relacionadas con las funciones del empleo, ya que hay algunas dimensiones que no están relacionadas con el empleo, por lo cual no es necesario estudiarlas, recuerda estudiar este tema haciendo uso de Notebooklm:
 - Manual Operativo MIPG v6: [Google Drive](#) - [Función Pública](#)
 - Simulacros MIPG: [Simulacro 1](#) - [Simulacro 2](#)

- **Evasión, Elusión y Contrabando:** La evasión tributaria consiste en el impago ilegal de tributos, mientras la elusión aprovecha vacíos normativos para reducir la carga fiscal, conductas mitigadas mediante cláusulas antiabuso. El contrabando implica el ingreso o salida clandestina de mercancías evadiendo el control aduanero. Erradicar estas prácticas es la misionalidad central de la DIAN para proteger el recaudo nacional, la seguridad fiscal y el comercio legal en Colombia.
 - Estatuto Tributario: [Google Drive](#) - [Función Pública](#)
 - Arts. 869 al 869-2
 - Código Penal - Ley 599 de 2000: [Google Drive](#) - [Función Pública](#)
 - Arts. 318, 319, 320, 321 y 322
 - Decreto 920 de 2023: [SUIN](#) - [Alcaldiabogota](#)
 - Art. 69 y Art. 73
 - Ley 1762 de 2015: [Senado](#) - [Función Pública](#)

- **Herramientas Informáticas:** Son programas o aplicaciones que se utilizan en computadoras, tablets o smartphones para realizar diversas tareas de manera más eficiente, como procesar texto, gestionar datos, crear presentaciones, o comunicarse
 - Competencias en Tecnología: [Mineducación](#)
 - Informática básica: [Escuela Judicial](#)

- **Ley de Transparencia:** Regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información:
 - Ley 1712 de 2014: [Google Drive](#) - [Función Pública](#)

- **Código de Integridad (DIAN):** Es un conjunto de principios y valores éticos que guían el comportamiento de sus servidores y colaboradores, estableciendo pautas de conducta para el correcto ejercicio de la función pública.
 - Código de Ética: [DIAN](#)
 - Ética y Buen Gobierno: [DIAN](#)
 - Programa Transparencia y Ética Pública: [DIAN](#)

Competencias Funcionales

Estas competencias se relacionan directamente con tu manual de funciones, de acuerdo con tu OPEC, los temas que debes estudiar son los siguientes:

- **Políticas estatales de Servicio al Ciudadano:** El servicio al ciudadano es un fin esencial del Estado colombiano, consagrado en el artículo 2° de la Constitución Política de 1991, que establece que el Gobierno tiene la obligación de servir a la comunidad, garantizar la eficacia de los derechos fundamentales y promover la prosperidad general
 - Protocolo de Servicio al Ciudadano: [Función Pública](#)
 - ABC de Servicio al Ciudadano: [DNP](#)
 - Manual del Servicio al Ciudadano: [SIGME](#)

- **Sistema Tributario y Teoría de la Imposición:** Es el conjunto de impuestos, contribuciones y tasas que un Estado establece para financiar sus gastos, mientras que la teoría de la imposición es el estudio económico y legal de cómo se diseñan, aplican y afectan estos tributos.
 - Sistema Tributario Colombiano: [DIAN](#)
 - Teoría de la Imposición: [e-publica](#)

- **Generalidades de Recibo de Declaraciones y Recaudo de Tributos administrados por la DIAN:** Es un proceso misional y fundamental mediante el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia gestiona el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Su objetivo principal es recaudar los recursos necesarios para financiar el gasto público del Estado, como la educación, la salud y la seguridad.
 - Estatuto Tributario (Art 580-1) : [Google Drive](#) - [Función Pública](#)
 - Estatuto Tributario (578 - 580 y 490)
 - Devoluciones y Compensaciones: [DIAN](#)

- **Generalidades del Sistema Aduanero y Cambiario:** son dos pilares del comercio exterior, donde el Sistema Aduanero (gestionado por la DIAN en Colombia) regula el ingreso, salida y tránsito de mercancías mediante controles previos, simultáneos y posteriores, mientras que el Sistema Cambiario (supervisado por el Banco de la República y la DIAN) administra las divisas y las transacciones internacionales, estableciendo las normas para el pago y la canalización de operaciones, ambos conectados intrínsecamente en las operaciones de comercio exterior.
 - Constitución Política (Art. 95 y 363 C.P.) : [Google Drive](#) - [Alcaldía Bogotá](#)
 - Estatuto Tributario: [Google Drive](#) - [Función Pública](#)
 - Procedimiento Tributario: [Youtube](#)
 - Sistema Tributario Colombiano: [Dian](#)
 - Régimen de Aduanas - Decreto 1165 de 2019: [Google Drive](#) - [Alcaldía Bogotá](#)
 - Resolución 1 de 2018: [Google Drive](#) - [Banco Republica](#)
 - Resolución 180 de 2024: [Google Drive](#) - [DIAN](#)
 - Obligación Sustancial en el Régimen Cambiario: [Misión Mérito](#)

- **Cobro Coactivo:** Para este tema es importante que conozcas los documentos de Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) – Título sobre Cobro Coactivo, Ley 1066 de 2006 (Normas para el cobro de obligaciones a favor del Estado), procedimientos de embargo, secuestro y remate:
 - Estatuto Tributario: [Google Drive](#) - [Función Pública](#)
 - Procedimiento Cobro Coactivo: [Google Drive](#) - [Unipiloto](#)
 - Código General del Proceso: [Google Drive](#) - [Función Pública](#)
 - Normalización de Cartera: [Google Drive](#) - [Función Pública](#)

- **Medidas Cautelares:** Consisten en el proceso de embargar los activos identificados del deudor, de terceros que se comprometen a pagar o de los deudores solidarios o subsidiarios, para lograr el pago de las obligaciones.
 - Procedimiento Medidas Cautelares: [Google Drive](#) - [DIAN](#)

- **Entidades Autorizadas para Recaudar Impuestos:** Aquí es importante conocer las disposiciones para el proceso de recepción de las declaraciones y el recaudo de los impuestos, a través de los Establecimientos Bancarios y Corporaciones de Ahorro y Vivienda. Adicionalmente, es importante revisar en el Estatuto Tributario los Artículos que hablan sobre las sanciones a estas entidades en caso de incumplimiento:
 - Resolución 478 de 2000: [Google Drive](#) - [DIAN](#)

- **Devoluciones y Compensaciones:** Se trata del proceso que se debe llevar a cabo para devolver o compensar saldos a favor que tiene el contribuyente. Lo recomendable es revisar inicialmente los videos sobre este proceso y luego revisar el contenido del micrositio de la DIAN
 - Generalidades del Proceso: [Youtube](#)
 - Novedades: [Youtube](#)
 - Decreto 2277 de 2012: [Función Publica](#)
 - Micrositio de la DIAN: [Sitio Web](#)
 - ABC Devoluciones y Compensaciones: [DIAN](#)

- **Cobro Coactivo y Persuasivo:** El cobro persuasivo y el cobro coactivo son dos etapas del proceso de recuperación de deudas a favor de la entidad. El cobro persuasivo es la fase inicial, donde se busca que el deudor pague voluntariamente, mientras que el cobro coactivo es un procedimiento administrativo que permite a la contraloría, como entidad pública, ejecutar el cobro forzoso de la deuda mediante medidas como el embargo de bienes, sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria:
 - Procedimiento de Cobro Coactivo y Persuasivo: [Youtube](#)
 - Prescripción Cobro Coactivo: [Youtube](#)
 - Manual Procedimiento de Cobro Coactivo: [Google Drive](#) - [Contraloría](#)
 - Reglamento de Recaudo Bogotá: [Google Drive](#) - [Contraloría](#)
 - Facilidades de Pago: (Estatuto Tributario Artículo 814)
 - [Google Drive](#) - [Función Pública](#)

- **Procesos Procesos Concursales:** Constituyen el conjunto de procedimientos mediante los cuales un deudor que se encuentra en estado de insolvencia puede someter su patrimonio y obligaciones a un régimen especial, con el fin de satisfacer sus acreedores de forma ordenada o, en su caso, liquidar sus bienes.
 - Guía Orientación: [Supersociedades](#)
 - Regimen de Insolvencia: [Camaramedellin](#)

- **Control Extensivo de Obligaciones:** Tiene por finalidad la detección y corrección de errores e incumplimientos menos complejos. Se dirige a verificar con carácter general todas las obligaciones tributarias individualmente consideradas partiendo de la información de que dispone la Agencia
 - Resolución 081 de 2016: [Dian](#)
 - Resolución 070 de 2020: [Dian](#)
 - Control Excesivo de Obligaciones: [Dian](#)

- **Dinámica de la Cuenta Corriente:** La dinámica de la cuenta corriente se refiere a dos conceptos: la cuenta corriente bancaria (movimientos de dinero, débitos y créditos) y la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos (flujos económicos internacionales: bienes, servicios, ingresos primarios y secundarios), y en contabilidad, la "dinámica" explica cómo aumentan o disminuyen las cuentas (débito/crédito) según su naturaleza, por ejemplo, los activos como el banco aumentan en el debe y disminuyen en el haber.
 - Estatuto Tributario: [Google Drive](#) - [Función Pública](#)
 - Devoluciones y Compensaciones: [DIAN](#)
 - Manual Procedimiento de Cobro Coactivo: [Google Drive](#) - [Contraloría](#)
 - Procedimiento Cobro Coactivo: [Google Drive](#) - [Unipiloto](#)

- **Depuración de Cartera:** La depuración de cartera es un proceso contable y financiero que consiste en limpiar y ajustar los saldos de las cuentas por cobrar, eliminando aquellos que son incobrables, presentan errores, o ya no son exigibles, para reflejar la realidad económica de la empresa y cumplir con normativas, mediante la aplicación de notas débito/crédito, reclasificaciones y, en algunos casos, la baja definitiva de deudas (como las prescritas o de muy difícil recaudo).
- Lineamientos Gestión de Cartera: [DIAN](#)
- Estatuto Tributario: (Art. 817) (Art. 820)
- [Google Drive](#) - [Función Pública](#)
- Normalización Saldos Obligación Financiera: [DIAN](#)

Competencias Comportamentales

Estas competencias buscan identificar la idoneidad de un ciudadano para ser servidor público, ya que es preciso que sepa cómo desempeñarse en diferentes contextos de acuerdo con los valores y principios que se esperan de una persona que se encuentra al servicio de la ciudadanía:

- **Diccionario de Competencias Comportamentales.** Este es el documento que explica las competencias comportamentales comunes a todos los servidores públicos de la DIAN y las específicas por nivel jerárquico. En tu caso, debes leer las competencias comportamentales básicas y las siguientes competencias comportamentales específicas: Comportamiento ético (Nivel 4), Comunicación Efectiva (Nivel 2), Adaptabilidad (Nivel 2) en Trabajo en Equipo (Nivel 3).
- [Google Drive](#) - [DIAN](#)

Prueba de Integridad

En esta prueba se evalúa la idoneidad del aspirante de acuerdo con los valores del servicio público y la DIAN. Se realiza con base en el Código de Ética de la DIAN, aquí debes aprender cada una de las conductas de LO QUE HAGO y LO QUE NO HAGO para los valores de Honestidad, Diligencia, Justicia, Respeto y Compromiso:

- Código de Integridad: [Google Drive](#)
- Explicación Código de Integridad: [Youtube](#)
- Audios Código de Integridad: [Google Drive](#)

Cómo Estudiar los Temas

A continuación encontrarás dos videos que hacen parte de mi curso, en el cual explico algunos consejos y estrategias para que puedas estudiar y prepararte para la presentación de las pruebas escritas. Te recomiendo que los revises, ya que aquí explico el uso de una herramienta de Inteligencia Artificial muy importante para resumir temas y estudiarlos que es Notebooklm.

En este primer video explico algunas de las cosas que debes tener en cuenta para prepararte para las pruebas escritas. Omite las secciones sobre la identificación de los temas, ya que los temas ya están identificados y son los que encuentras en las anteriores secciones del presente documento.

- Link Consejos de Estudio: [Ver Video](#)

En este segundo video explico el uso de la herramienta Notebooklm, para que puedas utilizarla en los temas que sean muy complejos o extensos:

- Link herramienta Notebooklm: <https://notebooklm.google/>
- Explicación uso Notebooklm: [Ver Video](#)

Recomendaciones:

Esta es una instrucción que te sugiero que pongas en la herramienta para que te de un resumen de tu tema específico una vez hayas cargado el respectivo documento de estudio, solo debes cambiar **"NOMBRE TEMA"** por el tema específico que quieras:

Quiero un resumen del tema **NOMBRE TEMA de acuerdo con los documentos cargados. Luego dime de manera exacta qué secciones de cada documento debo revisar y en qué orden, para entender fácilmente y de un modo completo el tema indicado.**

Ten en cuenta que debes pedirle un tema que esté dentro del documento, por ejemplo, si cargas la Constitución Política, puedes decirle que te haga un resumen de la ESTRUCTURA DEL ESTADO, pero no de otros temas que no están en la constitución (ej: Derechos de Petición, Gestión Documental, MIPG, Excel, etc.) ya que debes cargar esos documentos en un nuevo notebook para hacer el mismo proceso de pedirle un resumen del respectivo tema.